EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN:

ESPECIALISTA EN COMERCIO INTERNACIONAL, GESTIÓN ADUANERA Y LOGÍSTICA

MÓDULO I : REGULACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN EEUU Y CHINA: NORMATIVA Y DESAFÍOS LEGALES

TEMA 05 y 06: REGULACIÓN, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL COMERCIO EXTERIOR

PRESENTADO POR :
ING. IVETTE ALVAREZ



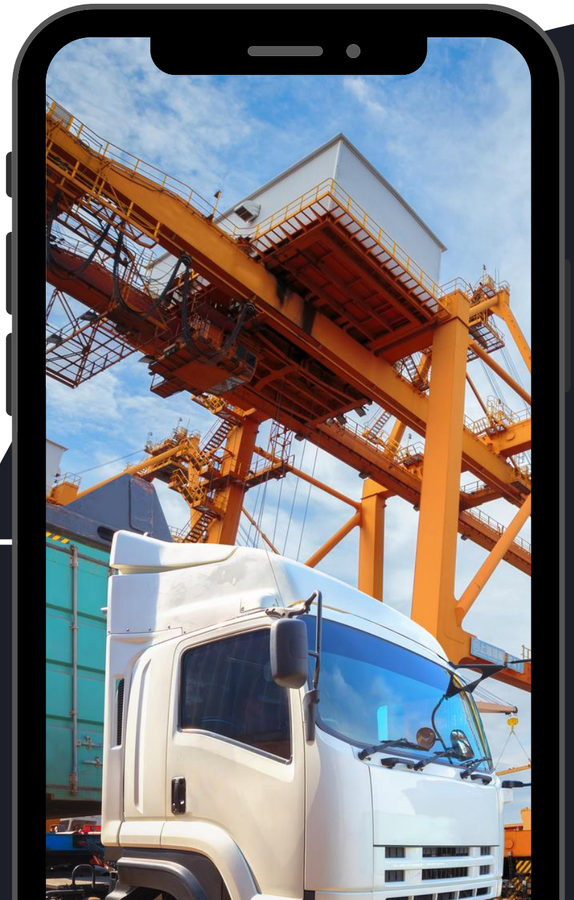
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Definimos con precisión lo que esperamos lograr al finalizar nuestra sesión sobre regulación del comercio exterior. Estos objetivos no solo guiarán nuestro recorrido, sino que también servirán como métricas para evaluar su propio progreso y preparación profesional. A continuación, desglosamos cada meta junto con ejemplos complejos y contextualizados en el comercio internacional, especialmente con casos peruanos, para que visualicen cómo aplicarán estas competencias en escenarios reales.

EDU MIN

TEMA 1 :

ORGANISMOS REGULADORES Y SU IMPACTO EN EL COMERCIO EXTERIOR







1.1 ORGANISMOS MULTILATERALES

➢ **OMC (Organización Mundial del Comercio)**
Rol: Establece acuerdos generales (GATT, GATS), resuelve disputas entre países y coordina reducciones arancelarias.

Ejemplo 1: Tras una queja de Perú contra la subvaloración de textiles en EE. UU., la OMC falló a favor de Lima, ajustando las medidas antidumping y protegiendo a los confeccionistas locales.

➢ **UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)**
Rol: Ofrece estudios de mercado, evalúa impactos de políticas y brinda asistencia técnica a gobiernos en desarrollo.

Ejemplo 2: En 2022, UNCTAD apoyó a la SUNAT en la implementación de un sistema de ventanilla única, reduciendo el tiempo de despacho de agroexportaciones en 25 %.



1.2 AUTORIDADES NACIONALES

- **SUNAT & MINCETUR (Perú)**
  SUNAT: Administra clasificaciones arancelarias y recauda derechos de importación.
  MINCETUR: Articula políticas de TLC, emite certificados de origen y regula permisos fitosanitarios.

  Ejemplo 3: La certificación orgánica de la quinua ante MINCETUR permitió que un consorcio de agricultores de Ayacucho accediera a mercados de la UE con arancel cero, incrementando sus ventas en 40 %.

- **US CUSTOMS AND BORDER PROTECTION (EE. UU.)**
  Controla el despacho con requisitos de seguridad como el Importer Security Filing (ISF).

  Ejemplo 4: Una empresa limeña de insumos médicos vio sus envíos retenidos por falta de ISF, generando demoras de 10 días y sobrecostos logísticos de USD 3 000.



1.2 AUTORIDADES NACIONALES

- **GENERAL ADMINISTRATION OF CUSTOMS (CHINA)**
  Aplica inspección CIQ y estándares nacionales de calidad.

  Ejemplo 5: Importadores peruanos de pisco debieron adaptarse a los nuevos requisitos de etiquetado chino, reetiquetando 5 000 botellas para cumplir normas CIQ.



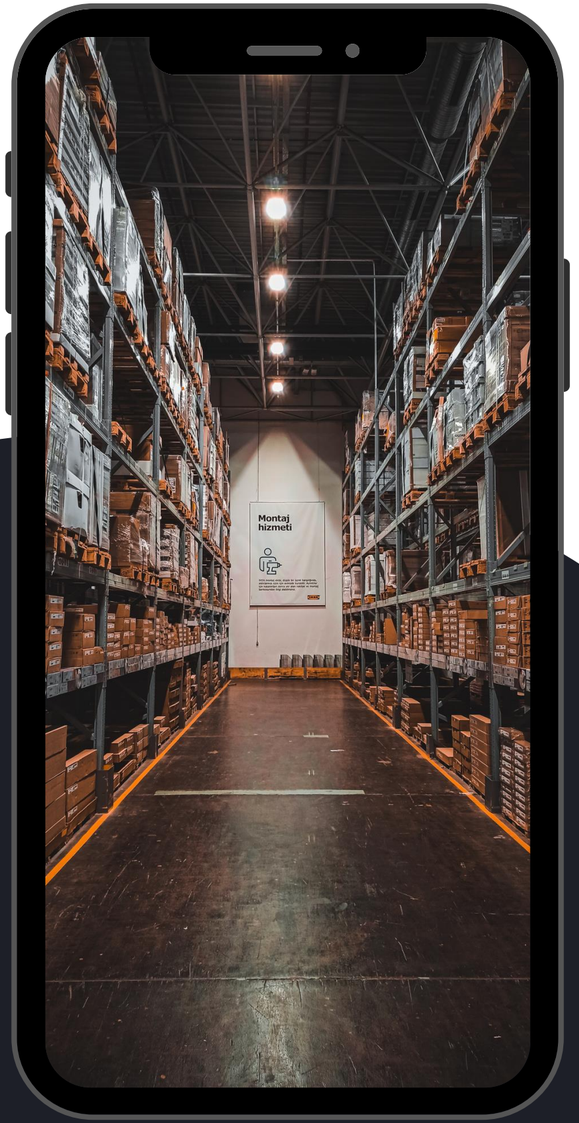
1.3 IMPACTO CLAVE

- ✓ **Estandarización y velocidad**: Ventanilla única y reducción de tiempos de despacho en promedio 20–30 %.
- ✓ **Costos de cumplimiento**: Consultorías, certificaciones y adecuaciones de sistemas ERP pueden sumar hasta USD 15 000 anuales para una PYME.
- ✓ **Predictibilidad**: Conocer de antemano procedimientos y sanciones minimiza demoras y evita multas que pueden ir del 5 % al 20 % del valor CIF

TEMA 2 :

COMPARACIÓN DE MARCOS REGULATORIOS Y SU IMPACTO EN LAS EMPRESAS







2.1 IMPACTO EN LAS EMPRESAS

Costos directos
EE. UU.: pruebas FDA y CPSC pueden sumar hasta USD 8 000 por lote.
China: ajustes de etiquetado y certificación CCC rondan USD 5 000.
Perú: gastos de consultoría para DUA y VUCE ~USD 2 000 anuales para una PYME.

Costos indirectos
Demoras logísticas que agregan entre USD 200 y USD 500 por contenedor.
Riesgo de sanciones y devoluciones: pérdida de confianza del cliente y penalidades de hasta el 10 % del valor de la mercancía.

Ventaja competitiva
Empresas que dominan cada marco pueden reducir tiempos de lanzamiento en 20 % y reducir costos de no conformidad en 30 %.



2.2 ESTRATEGIAS PARA CUMPLIR CON LAS REGULACIONES Y MINIMIZAR RIESGOS

- ✓ **Implementación de programas de Compliance Aduanero**
  Auditorías internas, manuales de procedimientos, capacitación continua.
- ✓ **Due Diligence en Cadena de Suministro**
  Verificación de proveedores, trazabilidad de origen, etiquetado correcto.
- ✓ **Uso de tecnología**
  Plataformas de gestión aduanera (single window), blockchain para trazabilidad.
- ✓ **Alianzas y asesoría especializada**
  Despachantes de aduana, consultores en comercio internacional.
- ✓ **Plan de respuesta a contingencias**
  Seguro de transporte internacional, protocolos ante retenciones o decomisos



2.3 MECANISMOS REGULADORES: PROHIBICIONES, RESTRICCIONES, CUPOS, DUMPING Y SUBSIDIOS, SALVAGUARDIAS

Mecanismo	Definición	Ejemplo práctico
Prohibiciones	Prohibir totalmente la importación o exportación de ciertos bienes.	Armas de fuego, especies protegidas.
Restricciones	Licencias previas o permisos especiales.	Importación de productos farmacéuticos (DIGEMID).
Cupos	Límites cuantitativos anuales.	Quota de importación de textiles.
Dumping	Venta en el extranjero a precio inferior al mercado interno.	Aranceles antidumping en acero chino.
Subsidios	Ayudas gubernamentales que distorsionan precios internacionales.	Subsidios agrícolas de la UE.
Salvaguardias	Medidas temporales para proteger industrias nacionales.	Incremento arancelario a importaciones masivas de automóviles.

TEMA 3:

ESTRATEGIAS PARA CUMPLIR CON LAS REGULACIONES Y MINIMIZAR RIESGOS







3.1 DISEÑAR UN PROGRAMA COMPLIANCE ADUANERO

En primer lugar, es fundamental contar con un **Programa de Compliance Aduanero** robusto.

Esto incluye la redacción de Manuales de Procedimiento —o SOP—, un calendario anual de vencimientos y certificaciones, así como auditorías internas periódicas. Les cuento el caso de una microempresa de joyería en Arequipa: antes de su programa de compliance, cometían errores frecuentes en la clasificación arancelaria. Tras documentar cada paso y capacitar a su equipo, redujeron esos errores en un 80 % durante el primer año, ahorrando miles de dólares en penalidades.



3.2 DUE DILIGENCE EN LA CADENA DE SUMINISTRO

La segunda estrategia es implementar un **Due Diligence** exhaustivo sobre nuestros proveedores.

Esto implica revisar certificaciones ISO, analizar registros de buenas prácticas y realizar visitas de inspección. Por ejemplo, un exportador de palta hass en Piura adoptó un checklist de trazabilidad que abarcaba desde la calidad del suelo hasta el embalaje. Gracias a esa auditoría, evitó un rechazo en la frontera chilena que habría detenido sus envíos por dos semanas.



3.3 ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA

Tercero, la **tecnología** es un aliado ineludible.

Plataformas de Ventanilla Única como la VUCE, módulos de comercio exterior en sistemas ERP y, más recientemente, soluciones de blockchain para registrar cada transacción de forma inmutable. Un clásico ejemplo: una textilera de Gamarra integró su ERP con la VUCE y pasó de 7 días de despacho a apenas 3, eliminando retrabajos manuales y acelerando la liberación de sus contenedores.



3.4 PLAN DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS

Finalmente, no podemos olvidar el **Plan de Respuesta a Contingencias**.

Incluyan siempre un seguro de carga bajo Incoterms apropiados —CIP o CIF— y establezcan protocolos claros ante retenciones o decomisos. En una ocasión, una exportadora de uvas sufrió un rechazo fitosanitario en México; al activar su protocolo y reenviar la documentación corregida en solo 48 horas, minimizó pérdidas por más de USD 12 000.



3.5 CIERRE Y LLAMADA A LA ACCIÓN

En conjunto, estas cinco estrategias conforman un escudo preventivo y reactivo: compliance para no exponernos, due diligence para certificar la calidad de nuestros socios, tecnología para optimizar procesos, alianzas para ganar experiencia y un plan de contingencia para mitigar cualquier imprevisto.

Les invito ahora a reflexionar: ¿cuál de estas tácticas podrían empezar a implementar de inmediato en sus operaciones? En la próxima sección profundizaremos en los **Mecanismos Reguladores** —dumping, subsidios y salvaguardias— que pueden redefinir la competitividad de sus productos en el mercado global. ¡Acompáñenme!

EDU MIN

TEMA 4:

MECANISMOS REGULADORES: PROHIBICIONES, RESTRICCIONES, CUPOS, DUMPING Y SUBSIDIOS, SALVAGUARDIAS







4.1 DEFINICIONES Y EJEMPLOS PRÁCTICOS

- **Prohibiciones**
  - *Definición*: Bloqueo total de la importación o exportación de determinados bienes.
  - *Ejemplo*: Perú prohíbe la exportación de madera nativa sin certificación de SERFOR para proteger sus bosques.

- **Restricciones**
  - *Definición*: Requieren licencias o permisos especiales antes de operar.
  - *Ejemplo*: Importación de agroquímicos obliga a obtener una licencia sanitaria de MINAGRI.

- **Cupos**
  - *Definición*: Límites cuantitativos anuales de mercancías que pueden importarse con arancel preferencial.
  - *Ejemplo*: Bajo un TLC, Perú cuenta con un cupo de 20 000 t de harina de trigo a arancel 0 %.



- **Dumping**
  - *Definición*: Venta en el extranjero a un precio inferior al de mercado en el país de origen.
  - *Ejemplo*: La industria local de acero en Perú impuso un arancel antidumping del 15 % al acero laminado chino.

- **Subsidios**
  - *Definición*: Apoyos gubernamentales que reducen artificialmente el costo de producción o exportación.
  - *Ejemplo*: Subsidios agrícolas de la UE que presionan los precios del arroz peruano en mercados internacionales

- **Salvaguardias**
  - *Definición*: Medidas temporales (normalmente hasta 4 años) para proteger industrias ante aumentos masivos de importaciones.
  - *Ejemplo*: Salvaguardia al calzado importado para dar un periodo de adaptación a los fabricantes nacionales.



Tabla comparativa rápida

Mecanismo	Objetivo principal	Duración típica	Caso peruano
Prohibiciones	Protección ambiental, sanitaria o de seguridad	Indefinida	Madera nativa sin certificación SERFOR
Restricciones	Control sanitario o técnico antes del despacho	Según permiso	Licencia sanitaria para agroquímicos (MINAGRI)
Cupos	Regulación cuantitativa con arancel preferencial	Anual	20 000 t de harina de trigo a 0 % (TLC)
Dumping	Contrarrestar prácticas de precios predatorios	5 años (renovable)	Antidumping 15 % al acero laminado de China
Subsidios	Fomentar producción/exportación nacional	Variable	Subsidios agrícolas de la UE vs. arroz peruano
Salvaguardias	Amortiguar impacto de importaciones masivas	Máx. 4 años	Salvaguardia al calzado importado



4.2 CIERRE Y TRANSICIÓN

Estos mecanismos configuran el marco de juego para nuestras operaciones:

Identificar cuándo aplican y cómo gestionarlos es clave para minimizar riesgos.

En la siguiente sección, analizaremos **Casos de Estudio Aplicados** de empresas peruanas que enfrentaron estos mecanismos y extraeremos lecciones prácticas para diseñar nuestras propias estrategias.

¡Los espero en la próxima parte!



NOTICIAS:

Certificados Fitosanitarios

Callao, Perú – 17 de abril de 2025 – En un esfuerzo por modernizar y agilizar los procesos de comercio exterior, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) ha anunciado la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para los certificados fitosanitarios. Esta iniciativa permitirá que los exportadores e importadores peruanos se beneficien de trámites más rápidos, seguros y sin la necesidad de utilizar papel.

Esta medida se alinea con los objetivos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en cuanto a la facilitación del comercio y la reducción de las barreras no arancelarias. La digitalización de los certificados fitosanitarios, un requisito clave para la exportación de productos agrícolas como la quinua peruana (mencionada en el tema 1), simplificará significativamente el proceso de certificación que actualmente gestiona el MINCETUR en coordinación con otras entidades como el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).

Según representantes del MINCETUR, este avance tecnológico reducirá los tiempos de despacho en aduanas, disminuirá los costos asociados a la gestión documental y minimizará el riesgo de errores o falsificaciones. La interoperabilidad permitirá que la información de los certificados sea compartida de manera electrónica y segura entre las diferentes entidades регуляторные involucradas, incluyendo la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria del Perú), agilizando los controles fitosanitarios y de origen.

Esta noticia ejemplifica cómo los organismos reguladores nacionales, como el MINCETUR y la SUNAT, están implementando medidas para estandarizar trámites y reducir los tiempos de despacho, tal como se menciona en el punto 1 del tema proporcionado. La adopción de tecnologías como esta plataforma de gestión aduanera (referida en el punto 3) es una estrategia clave para cumplir con las regulaciones y minimizar los riesgos asociados al comercio exterior, beneficiando directamente a las empresas exportadoras e importadoras peruanas.

RESUELVE 3 PREGUNTAS BASADAS EN LA NOTICIA PROPORCIONADA:

1.Impacto a Largo Plazo: ¿Cómo creen que la implementación de sistemas de interoperabilidad digital para certificados fitosanitarios, como el descrito en la noticia, podría transformar la competitividad de las empresas peruanas en el mercado internacional a largo plazo, más allá de la reducción inmediata de costos y tiempos? Consideren aspectos como la confianza del comprador, la adaptación a futuras regulaciones internacionales y la posibilidad de integrar otras certificaciones.

2.Desafíos y Estrategias de Adopción: Si bien la noticia presenta los beneficios de la digitalización, ¿cuáles podrían ser los principales desafíos para la adopción generalizada de este tipo de sistemas por parte de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Perú? ¿Qué estrategias podrían implementar el gobierno y las organizaciones empresariales para asegurar una transición exitosa y equitativa hacia la digitalización del comercio exterior?

3.Implicaciones para la Política Comercial: ¿De qué manera iniciativas como la interoperabilidad de certificados fitosanitarios podrían influir en la política comercial del Perú y en sus negociaciones de acuerdos de libre comercio (TLC)? ¿Podría esto generar nuevas oportunidades o desafíos en la armonización de estándares y procedimientos con otros países, y cómo se relaciona con el rol de organismos multilaterales como la OMC?



CASO PRÁCTICO N° 1

Caso Práctico 1: Exportación de Quinua Orgánica Peruana a la Unión Europea

1.Contexto y producto

- ✓ Empresa “Andina Grains S.A.C.”, radicada en Puno, dedicada a la producción y exportación de quinua orgánica.
- ✓ Destino: mercado de la Unión Europea (UE).

2.Normativa aplicable

- ✓ **Reglamento (CE) Nº 834/2007** sobre producción ecológica de la UE (certificación orgánica).
- ✓ **Reglamento (UE) Nº 2019/1793** sobre controles de residuos de plaguicidas en productos agrarios.
- ✓ **Requisitos de origen** y acogimiento al Acuerdo Comercial Perú–UE (preferencia arancelaria).

3.Procedimientos y trámites

- ✓ Obtención de **certificado orgánico** emitido por organismo acreditado (SINAL).
- ✓ Registro en el “**EU TRACES**” para exportaciones de productos vegetales.
- ✓ Presentación de **certificado fitosanitario** expedido por SENASA en el Single Window (VUCE).
- ✓ Declaración de valor y origen en aduanas de la UE para acceder a arancel cero.

- **Desafío encontrado**

  A la llegada al puerto de Hamburgo, se detectó un ligero exceso de residuos de un plaguicida no autorizado en la UE (0,05 mg/kg vs. límite de 0,01 mg/kg).

  - Riesgo de rechazo del cargamento y sanciones (destrucción o retorno).

- **Acción correctiva y resolución**

  - ✓ La empresa presentó análisis de laboratorio certificado que demostraba la trazabilidad de esa partida y la toma de muestra en campo.
  - ✓ Se activó el "**procedimiento de control de lote retenido**" ante la autoridad competente, acompañando plan de muestreo y análisis complementarios.
  - ✓ Gracias a la cumplimiento estricto del reglamento y al expediente consolidado en EU TRACES, se autorizó su venta bajo condición de "uso industrial" (no consumo directo), evitando la pérdida total del cargamento.
  - ✓ Para partidas posteriores, Andina Grains implementó monitoreos semanales de residuos y actualizó sus protocolos de control interno en la VUCE.

- **Lecciones aprendidas**

  - ✓ Importancia de la pre-validación de límites de residuos conforme al reglamento destino.
  - ✓ Valor de mantener documentación consolidada en sistemas como EU TRACES y VUCE.
  - ✓ La trazabilidad y certificación orgánica son claves para acceder a preferencias arancelarias y mitigar riesgos de rechazo.

“En esta sección profundizaremos en los seis mecanismos regulatorios más utilizados por los gobiernos para proteger a sus industrias y asegurar objetivos de política pública. Comprenderlos nos permitirá anticipar barreras y definir tácticas de adaptación eficaces.

1.Prohibiciones

— Se trata de vetar por completo la importación o exportación de ciertos productos, generalmente por razones sanitarias, ambientales o de seguridad.

— *Ejemplo*: Perú prohíbe la salida de madera nativa sin la certificación de SERFOR. Esto garantiza la conservación de bosques y evita el tráfico ilegal de especies. Como exportadores, debemos validar siempre la documentación SERFOR antes de intentar cualquier movimiento de este recurso.

2.Restricciones

— Requieren permisos o licencias previas para operar. Pueden responder a controles sanitarios, técnicos o de seguridad.

— *Ejemplo*: La importación de plaguicidas exige una licencia sanitaria otorgada por el MINAGRI. Si un agente de carga no tramita esta licencia, la mercancía quedará detenida hasta obtenerla, generando demoras y costos adicionales.

3.Cupos

— Imponen límites cuantitativos anuales para determinadas mercancías, a menudo asociados a aranceles preferenciales.

— *Ejemplo*: Bajo el TLC con Chile, Perú puede importar hasta 20 000 toneladas de harina de trigo con arancel cero. Si superamos ese cupo, el exceso paga la tarifa general, lo que impacta directamente el costo unitario de la importación.

•**Dumping**

— Ocurre cuando un país vende un producto en el extranjero a un precio inferior al de su mercado interno, perjudicando a los productores locales.
— *Ejemplo*: China exportó acero laminado a precios por debajo de su costo doméstico y la industria siderúrgica peruana solicitó medidas antidumping. Como respuesta, se estableció un arancel adicional del 15 % para restablecer condiciones de competencia.

•**Subsidios**

— Son ayudas financieras que el gobierno otorga a sus productores para abaratar sus costos. Esto puede distorsionar el comercio al permitirles ofertar a precios artificialmente bajos.
— *Ejemplo*: Los subsidios agrícolas de la Unión Europea reducen el precio de exportación de arroz europeo, dificultando que el arroz peruano compita en ciertos mercados.

•**Salvaguardias**

— Son medidas temporales (usualmente hasta cuatro años) que elevan aranceles o imponen restricciones para amortiguar un aumento súbito de importaciones.
— *Ejemplo*: Ante un repunte masivo de calzado importado, Perú aplicó una salvaguardia para otorgar un margen de adaptación a sus fabricantes nacionales.

Reflexión final

Cada uno de estos mecanismos responde a objetivos políticos distintos —desde proteger la salud pública hasta preservar el empleo local— pero todos tienen un impacto directo en nuestros costos, tiempos y estrategias de entrada al mercado. Al conocer sus características y requisitos, podemos:

- ✓ Planificar licencias y certificados con tiempo.
- ✓ Ajustar volúmenes de importación a los cupos vigentes.
- ✓ Establecer precios que contemplen posibles gravámenes antidumping o salvaguardias.
- ✓ Diseñar alianzas con proveedores para asegurar trazabilidad y cumplimiento normativo.

En la próxima parte veremos **casos de estudio** de empresas peruanas que navegaron con éxito estos mecanismos y extraeremos lecciones prácticas para nuestro propio negocio.”



CASO PRÁCTICO N° 2

Caso Práctico 2: Investigación Antidumping de Acero Plano Chino en Estados Unidos

1.Contexto y producto

- Compañía “Global Steel Imports LLC” importa bobinas de acero plano procedentes de varios fabricantes en China.
- Volumen anual: 20 000 toneladas, destinadas a la industria automotriz y de construcción en EE.UU.

2.Normativa aplicable

- **Section 731 of the Tariff Act of 1930** (antidumping) administrada por el U.S. Department of Commerce (DOC) y U.S. Customs and Border Protection (CBP).
- **Regulación 19 CFR 351** (procedimiento de investigación antidumping).

3.Procedimiento de investigación

- En marzo de 2024, la industria siderúrgica estadounidense presenta petición de investigación.
- DOC inicia investigación preliminar para determinar el “dumping margin” (precio de exportación vs. valor normal).
- CBP retiene importaciones y exige depósito en garantía provisional basado en margen preliminar (25 %).

4.Desafío encontrado

- El margen preliminar de dumping resultó en retención de la mitad de los embarques, generando sobrecostos por depósitos y ralentización de la cadena de suministro.
- Riesgo de imposición de derechos definitivos superiores (hasta 50 %).

1.Acción correctiva y estrategias

- ✓ **Due Diligence de proveedores**: Global Steel Imports auditó a sus proveedores chinos y renegoció precios, identificando costos no evidentes que distorsionaban comparaciones de valor.
- ✓ **Reclasificación arancelaria**: Se trabajó con despachantes para clasificar correctamente ciertas bobinas bajo un sub-código que estaba exento de dumping.
- ✓ **Acuerdos voluntarios de precio y cantidad (Sunset Review)**: La empresa colaboró con DOC presentando datos de mercado y solicitó un acuerdo de precios mínimos para evitar derechos excesivos.
- ✓ **Seguro de depósitos en garantía**: Adquirió un seguro específico para cubrir exposiciones por depósitos antidumping.
- ✓ **Resultado y lecciones**
- ✓ Margen definitivo fijado en 18 %, menor que el preliminar.
- ✓ Gracias a la reclasificación y al acuerdo voluntario, la empresa redujo sus depósitos en garantía un 40 % y evitó retrasos mayores.
- ✓ Demostró la utilidad de la clasificación arancelaria correcta y la negociación proactiva con autoridades de investigación.

BIBLIOGRAFIA

- ✓ Bureau of Industry and Security. (2020). Export Administration Regulations (EAR). U.S. Department of Commerce. Recuperado de https://www.bis.doc.gov

- ✓ Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS). (2018). Regulations on Foreign Investment Reviews. U.S. Department of the Treasury. Recuperado de https://home.treasury.gov

- ✓ Office of Foreign Assets Control. (2023). Sanctions Programs and Country Information. U.S. Department of the Treasury. Recuperado de https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information

- ✓ U.S. Congress. (1977). Foreign Corrupt Practices Act, Pub. L. No. 95-213.

- ✓ State Administration for Market Regulation. (2021). Regulations on Enterprise Registration. Gobierno Popular de la República de China. Recuperado de http://www.samr.gov.cn

- ✓ Ministry of Commerce of the People's Republic of China. (2022). Administrative Measures for Foreign-invested Enterprises. Recuperado de http://english.mofcom.gov.cn

- ✓ International Organization for Standardization. (2016). ISO 37001:2016 – Anti-bribery management systems: Requirements with guidance for use. ISO.

GRACIAS

